

△△△△공단 상임감사

통보

제 목 계약서 작성 시 하자보증 사항 미기입

소 관 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

공단은 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 관한 기본적인 사항에 대하여 따르고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를당사자로하는 계약에 관한 법률」 제17조(공사계약의 담보책임)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□□□□□는 2022년 7월 1일 ~ 2025년 6월 감사일 현재까지

공사 및 물품구매 계약을 44건 체결하였으나, 이 중 29건은 계약 체결시 계약서에 하자보증 사항(담보책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다. 다만, 29건 계약건에 대한 하자보증서는 적절하게 징구되어 있었다.

[표1] 하자보증 사항 미기입 현황

(단위: 건)

년도	계약서 하자보증 사항 기입여부						
	합계	소계	공사		소계	물품	
			기입	미기입		기입	미기입
계	44	35	10	25	9	5	4
2022.7.~	3	2	1	1	1	1	-
2023	20	17	-	17	3	2	1
2024	17	12	9	3	5	2	3
2025. 현재	4	4	-	4	-	-	-

자료: 사무소 제출자료 재구성

4. 관련부서 의견

□□□□□□□□□□□□□□는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)